

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מאיר כהן

פ/1587/25

### הצעת חוק ידועים בציבור, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית המשפט" – בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי אשר לו הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג הידועים בציבור;  
"ידועים בציבור" – בני זוג המקיימים חיי משפחה הדומים במהותם לאלו של זוג נשוי ומנהלים משק בית משותף, ובלבד שהם חולקים קורת גג משותפת והצהירו על כך בתצהיר או במסגרת הסכם ביניהם (בחוק זה – הצהרת ידועים בציבור), ובלבד שאושרה או אומתה בהתאם להוראות חוק זה.

אישור ואימות  
הצהרת ידועים  
בציבור

2.

הצהרת ידועים בציבור יכול שתהא מאושרת או מאומתת באחת מן הדרכים המפורטות להלן:

(1) באמצעות אישור בית המשפט, ובלבד שנוכח כי בני הזוג הניצבים בפניו הצהירו הצהרתם מתוך הסכמה ורצון חופשיים ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה של הצהרתם;

(2) אימות בידי נוטריון לפי הטופס שבתוספת, ובלבד שהנוטריון נוכח כי בני הזוג הניצבים בפניו הצהירו הצהרתם מתוך הסכמה ורצון חופשיים ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה של הצהרתם.

3. ביטול ההצהרה

ביטול הצהרת ידועים בציבור יכול שיעשה בהסכמת הצדדים ובכתב, או על ידי מתן הצהרה בכתב על ידי אחד מבני הזוג לבן זוגו הידוע בציבור (בחוק זה – הצהרת ביטול); הוצהרה הצהרת ביטול, לא ייחשב עוד מי מבני הזוג כידוע בציבור של האחר.

4. ייחודיות ההצהרה

אין אדם יכול להיות ידוע בציבור ולנהל משק בית משותף אלא עם בן זוג אחד בלבד.

- השוואת זכויות 5. מי שהוגדרו כידועים בציבור על פי חוק זה, ייחשבו כבעלי זכויות שוות לבני זוג שנישאו; כל רשות מרשויות השלטון תהא חייבת לכבד את הזכויות המוענקות לידועים בציבור.
- הצהרת ידועים 6. אגב דיון הנמצא בסמכותו, רשאי בית המשפט לקבוע כי בני זוג הם או היו בציבור אגב הליך משפטי ידועים בציבור, אף אם לא הצהירו על כך כאמור בסעיף 1 או לא אישרו את הצהרתם, אם ראה שמן הדין ומן הצדק לעשת כן.
- ביצוע ותקנות 7. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
- תחולה 8. (א) הוראות חוק זה יחולו על כל דין.
- (ב) על הליך שהיה תלוי ועומד בפני בית המשפט או רשות מינהלית ערב תחילתו של חוק זה, יחול הדין שעמד בתוקפו ערב תחילת החוק.
- תחילה 9. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

#### תוספת

#### (סעיף 2(2))

תאריך \_\_\_\_\_

#### **תצהיר**

אנו החתומים מטה:

\_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ כתובת מגורים

מוסרים הצהרה זו במסגרת בקשתנו לקבלת הטבות הניתנות לבני זוג ולמשפחות אזרחי ישראל המתגוררים בישראל והננו מצהירים בזאת:



אנו בני זוג בגירים אזרחי ישראל, המתגוררים יחד ומנהלים משק בית משותף.



אנו מגדלים יחד ילד קטין אחד או יותר, אשר רשום בתעודת הזהות של אחד מאתנו לפחות.

| שם הילד | מספר תעודת זהות |    |
|---------|-----------------|----|
|         |                 | 1. |
|         |                 | 2. |
|         |                 | 3. |

ידוע לנו כי אם יתברר כי הצהרתנו הכתובה מעלה איננה נכונה אנו צפויים לעונשים הקבועים בחוק עם כל המשתמע מכך.

\_\_\_\_\_

חתימה

\_\_\_\_\_

חתימה

### אימות חתימה

אני החתום מטה, נוטריון בעל רישיון מספר \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי בתאריך \_\_\_\_\_ הופיעו בפניי במשרדי שבמען/ בכתובת \_\_\_\_\_

מר/ת \_\_\_\_\_ המוכר לי באופן אישי / שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות/דרכון \_\_\_\_\_ (שם המדינה) / תעודה ציבורית \_\_\_\_\_ מספר \_\_\_\_\_ שהונפק/ה ביום \_\_\_\_\_

ומר/ת \_\_\_\_\_ המוכר לי באופן אישי / שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות/דרכון \_\_\_\_\_ (שם המדינה) / תעודה ציבורית \_\_\_\_\_ מספר \_\_\_\_\_ שהונפק/ה ביום \_\_\_\_\_

ושוכנעתי כי הניצבים בפניי הבינו הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתמו מרצונם החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות/ מספר \_\_\_\_\_

לאחר שהזהרתי כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק. אם לא יעשו כן. אישרו בפניי את נכונות תצהירם וחתמו עליו בפניי.

לראיה אני מאמת את חתימתם בחתימת ידי ובחותמי היום \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חותם הנוטריון

חתימה

בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

## דברי הסבר

המשפחה הישראלית בכלל, והשותפות הזוגית בפרט, עוברות בעשורים האחרונים שינוי משמעותי הבא לידי ביטוי באורח החיים היומיומי אשר קובע צורה חדשה של כינון זוגיות שאין לה הסדר רשמי, אולם היא מתקיימת במציאות העכשווית ויש לה השלכות חברתיות, אתיות ומשפטיות. לכן, קיים צורך להתאים אליה את המציאות המשפטית והבירוקרטית הדורשת מצד מוסדות המדינה גמישות מחשבתית. ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים משק בית משותף כתוצאה מחיי משפחה ומערכת יחסים אינטימית, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו. כך שבפועל יש לראות זוג ידוע בציבור כזוג שזכויותיו וחובותיו דומות לאלו המושטות על זוגות נשואים.

למעלה מ-20 חוקים במדינת ישראל תוקנו בהתאם למציאות המשתנה, והעניקו ל"ידועים בציבור" את אותן הזכויות להן זכאים בני זוג שנישאו כדין, בהם חוק הביטוח הלאומי וחוק אלימות כלכלית. למרות ההכרה המתרחבת במוסד הידועים בציבור וההתקדמות הרבה שהושגה בתחום בשנים האחרונות, המושג "ידועים בציבור" מעולם לא הוגדר באופן ברור, ומעמדם של בני זוג ידועים בציבור עדיין לא הושווה באופן רשמי למעמדם של בני זוג נשואים. כתוצאה מכך, לאור היעדר ההסדרה, מעמדם בפועל של הידועים בציבור מתעצב בשל הפסיקה בעניין, ובהינתן היעדר הסדרה ראשית, התנאים להגדרת זוג "כידועים בציבור" משתנה מגוף לגוף.

על מנת לשנות מצב זה ולהקל על אלפי ישראלים הנתקלים בנטל בירוקרטי מיותר לחלוטין, מוצע בחוק זה להגדיר מי הם "ידועים בציבור", להסדיר את מעמדם החוקי, ולקבוע כי הצהרתו של זוג כידוע בציבור תעשה באמצעות טופס אחיד הכולל הצהרה של בני הזוג בפני עורך דין, המוצג בתוספת לחוק זה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (715/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/715/24 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)